

1500432-73.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... 0017354-96.2013.8.26.0482 (fls. 61 e 64 - Tráfico de drogas).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, verifico, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, na data de 24.06.2022, dos Recursos Especiais nº 1.947.845/SP e nº 1.931.145/SP (Tema nº 585), que a multirreincidência constatada ostenta natureza preponderante em relação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

2ª Vara Criminal

Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

1500432-73.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO:

Em 22 de setembro de 2022, faço a conclusão destes autos à Exma. Sra. Dra. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO, MMª. Juíza de Direito Titular. Eu, Assistente Judiciário, digitei.

Processo nº:

1500432-73.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO RODRIGO AZEVEDO SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cibele Carrasco Rainho Novo

VISTOS.

ANTONIO RODRIGO AZEVEDO SOUZA, qualificado nos autos (fls. 19), foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a narrativa contida na peça acusatória (fls. 02/03), no dia 26 de maio de 2022, por volta das 03h06min - durante a madrugada -, no interior de uma "construção abandonada", situada na rua Luís Cunha, nº 257, Vila Comercial, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo, fios elétricos, pertencentes ao proprietário da referida

construção.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/08), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 09 e 10) e de interrogatório (fls. 11), Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17), Exibição Completa de RG Criminal (fls. 24/31), fotografias do acusado (fls. 35/37), Folha de Antecedentes (fls. 46/62) e Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 63/68).

Realizou-se Audiência de Custódia (Termo a fls. 71/73), ocasião em que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, com a expedição do respectivo mandado (fls. 74/75), devidamente cumprido (fls. 77/78), sobrevindo aos autos o Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 793/2022 - fls. 90/92).

Oferecida a denúncia (fls. 02/03), que restou recebida em 08.06.2022 (fls. 99), vieram aos autos Relatório de Investigação (fls. 100), Termo de declarações da vítima (fls. 104), Auto de Entrega (fls. 105), Auto de Avaliação Indireta (fls. 117) e Laudo Pericial atinente ao local dos fatos (fls. 119/123).

O réu foi citado pessoalmente (certidão a fls. 125) e, por meio de Defensor Público (fls. 126), ofertou resposta à acusação (fls. 129/133), tendo, após manifestação do Ministério Público (fls. 138), sido ratificado o recebimento da denúncia (fls. 139).

Após a análise e manutenção da prisão preventiva, nos termos do 316, Súnico, do CPP (fls. 151/152), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (Termo a fls. 153/154), procedendo-se, por gravação audiovisual, à inquirição de duas testemunhas e ao ato de interrogatório.

Em memoriais finais (fls. 159/162), o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e, no que tange a dosimetria da pena, a fixação da pena base acima do mínimo legal, a incidência da atenuante da confissão, a redução mínima da causa de diminuição de pena referente a tentativa, o reconhecimento da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno, o estabelecimento do regime inicial fechado, terminando por opor-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por sua vez, a Defesa, em memoriais finais (fls. 167/190), arguindo as teses de insuficiência de provas e atipicidade material da conduta (princípio da insignificância), pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos III, V ou VII do Código de Processo Penal, e, em caso de eventual condenação, pelo afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, com a desclassificação do delito para a figura simples (art. 155, "caput" do CP), pela aplicação da pena base em seu mínimo legal, pela compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, pelo afastamento da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CP), pela fixação do quantum da tentativa em seu grau máximo, pela fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, pela conversão da pena corporal em restritiva de direitos e pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

É a síntese do necessário.

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, passo ao julgamento do mérito.

E no mérito, concluo que a pretensão acusatória comporta parcial guarida, impondo-

se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastando-se, tão somente, a causa de aumento de pena disposta no §1º do citado dispositivo penal, eis que demonstrada a autoria e materialidade, face ao Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/08), Termos de depoimentos de testemunhas (fls. 09 e 10) e de interrogatório (fls. 11), Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17), Relatório Final do Inquérito Policial (sob nº 793/2022 – fls. 90/92), Termo de declarações da vítima (fls. 104), Auto de Entrega (fls. 105), Auto de Avaliação Indireta (fls. 117), Laudo Pericial atinente ao local dos fatos (fls. 119/123) e prova oral (fls. 153/154), colhida sob o crivo do contraditório.

Vejamos.

A testemunha Douglas Willian Matheus, policial militar, inquirida em Juízo (Termo a fls. 153/154), narrou que, na data dos fatos, foram informados, via COPOM, que um indivíduo estava na rua Luiz Cunha, nº 257, tentando furtar um relógio medidor de energia, e, ao chegarem no local, visualizaram o furtador, posteriormente identificado como Antônio, vulgo “tiquinho” (acusado), o qual utilizada em uma de suas mãos uma luva de borracha e na outra, uma faca, para auxiliar no corte dos fios (cabos de energia). Precisou que ele já havia cordado alguns, que se encontravam com ele no momento da abordagem, e, ao lado dele, havia uma mochila, que também continha alguns cabos de energia cortados, subtraídos do medidor (relógio), terminando por elucidar que as tampas do medidor foram retiradas e os lacres que as asseguravam foram arrancados, rompidos, tendo o acusado informado que iria vender os fios de energia para usar drogas.

No mesmo sentido, inquirida judicialmente (fls. 153/154), a testemunha Guilherme Norton Lino do Nascimento, policial militar, contou que foram acionados, via COPOM, para atendimento de um suposto furto em andamento e, de pronto, deslocaram-se até o local e avistaram o acusado, com uma luva e uma faca, subtraindo os fios do relógio elétrico de um galpão, sendo que na mão dele já havia alguns fios, e outros já estavam dentro da mochila, esclarecendo, ainda, ao ser questionado pelo Juízo, que para efetuar o furto o réu danificou o relógio de energia.

Por ser tuno, adotando a mesma postura externada em solo policial (fls. 11), durante seu interrogatório judicial, o acusado confessou o crime de furto, bem como informou que, quando os policiais chegaram, já estava indo embora, alegando, no entanto, de forma diversa do seu primeiro depoimento, que as caixas de energia elétrica já estavam abertas (rompidas) e não havia lacre.

Nesse quadro, destaco ser inaplicável o princípio da insignificância, não só em razão do valor do prejuízo experimentado pela vítima, da ordem de R\$ 450,00 (Autos de Avaliação a fls. 117), quantia, pois, que não pode ser tida como ínfima, e do fato do réu ser reincidente, mas, principalmente, porque tal princípio não encontra amparo na legislação vigente, constituindo, na visão desta Magistrada, ofensa frontal aos princípios da legalidade, igualdade e tipicidade, reinantes no processo penal.

Admitir-se a sua figura, com o fim de excluir a ilicitude da conduta do réu, é, no mínimo, ignorar a legislação penal vigente, a qual não faz qualquer referência a tal instituto. O fato da coisa subtraída não possuir valor econômico “significativo” é muito genérico e subjetivo, pois o que se mostra desprezível para uns, pode ser considerável para outros. O que importa é que o acusado realizou o tipo penal em todos os seus aspectos, e não se encontra sob o manto de qualquer causa legal que exclua a ilicitude de seu ato.

Aliás, a adoção de referida tese, que não passa de mera construção doutrinária, na realidade, estimularia a prática reiterada de pequenos delitos, deixando a sociedade desprotegida (REsp nº 828.181/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. 14.06.2007).

Como argumentado com propriedade nos autos da Apelação nº 0001245-81.2009.8.26.0050, pelo eminente Relator OLIVEIRA PASSOS, “subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, é furto. Quem assim age viola a lei, viola uma regra de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social segundo o qual nos é permitido subtrair coisa alheias, desde que não muito valiosas, de pequeno valor. (...) Como é sabido, não há crime sem lei anterior que o defina. Dizer qual conduta é crime é tarefa do legislador, resultado de um juízo de valor que ele faz a respeito de determinadas condutas. E subtrair coisa alheia está tipificada na lei como crime de furto, em dispositivo que nada tem de inconstitucional. Então, sendo crime, não há como deixar de aplicar a lei. E o Juiz, principalmente, não poderá ignorá-la”.

Nesse trilhar, transcrevo ementa de julgamento recente proferido em caso símile por nossa Colenda Corte de Justiça Paulista:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de furto – Recurso defensivo – Autoria e materialidade comprovadas – Inaplicável princípio da insignificância – Construção doutrinária, não referendada pela maioria das Câmaras Criminais deste E. Tribunal de Justiça – Condenação mantida – Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso desprovido”. (negritei)
(Apelação Criminal 1501204-22.2021.8.26.0599; Relator (a): ROBERTO PORTO; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2022).

Outrossim, não merece prosperar a tese voltada ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois, além do acusado, em sede policial (fls. 11), ter assumido que abriu as caixas de energia elétrica (“confessa que após abrir duas caixas de energia elétrica de um poste de estabelecimento comercial, com o uso de uma faca, arrancou alguns pedaços de fios elétricos para posteriormente vendê-los a fim de adquirir drogas para consumo pessoal”), versão esta modificada em Juízo nitidamente para afastar a sua configuração, com a realização da perícia no local dos fatos (laudo a fls. 119/123), constatou o ilustre Perito “a existência de danos na caixa que guarnecia o aparelho mostrador de consumo de energia elétrica, localizado no muro da fachada do imóvel, tendo sido a mesma violada para franquear o acesso ao referido mostrador, que se encontrava danificado e ostentava cortes em alguns dos cabos de condução de corrente elétrica que dele saíam.” (ex vi fls. 122), ficando clarividente, pois, a qualificadora do rompimento de obstáculo (artigo 155, §4º, inciso I do CP).

No mais, ressaltando entendimento pessoal diverso, verifico, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, na data de 25.05.2022, dos Recursos Especiais nº 1.888.756/SP, nº 1.890.981/SP e nº 1.891.007/RJ (Tema nº 1087), ser o caso de afastamento da causa de aumento de pena disposta no artigo 155, §1º do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), uma vez que o delito em tela foi cometido em sua forma qualificada.

Eis a ementa do citado julgamento vinculativo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE.

1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o

repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).

5. Recurso especial parcialmente provido”.

Assim sendo, demonstradas, com robustez, a materialidade e a autoria imputadas, e ausentes excludentes de ilicitude e culpabilidade, de rigor se impõe a condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Apreciadas as teses arguidas e definida a responsabilidade do réu, passa-se, então, à dosimetria da pena (art. 68 do Código Penal).

Na primeira fase da dosimetria, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, e à vista da Folha de Antecedentes e Certidão carreadas (fls. 46/62 e 63/68), observo que o réu ostenta péssimos antecedentes, em razão de condenações definitivas nos processos de conhecimento nº 0000754-97.2013.8.26.0482 (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), nº 0009470-60.2006.8.26.0482 (roubo), nº 0025354-08.2001.8.26.0482 (artigo 16 da Lei nº 6.368/76) e nº 3005813-15.2013.8.26.0482 (artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

Nesse raciocínio, fixo as penas em patamares superiores ao mínimo, aplicando-lhes a majoração de 1/4 (um sexto), ou seja, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Por falta de elementos sobre a capacidade financeira do réu, o valor unitário da pena de multa deve ser fixado no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria da pena, observo que o réu confessou, espontaneamente, a prática do crime (art. 65, III, “d”, CP), mas, de outro lado, é duplamente reincidente (art. 61, I, CP), haja vista suas condenações nos Processos de conhecimento nº 0023647-29.2006.8.26.0482 (fls. 60 e 65 – Roubo) e nº 0017354-96.2013.8.26.0482 (fls. 61 e 64 – Tráfico de drogas).

Em obediência ao artigo 67 do Código Penal, verifico, à luz do quanto restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento proferido, na data de 24.06.2022, dos Recursos Especiais nº 1.947.845/SP e nº 1.931.145/SP (Tema nº 585), que a multirreincidência constatada ostenta natureza preponderante em relação a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena aproximar-se do limite indicado por ela.

Eis a ementa do citado julgamento vinculativo:

“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (negritei)

Assim sendo, diante da preponderância da multirreincidência frente à confissão, agrava-se a pena em 1/6 (um quarto), passando-a para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase de dosimetria da pena, verifico, como destacado alhures, não ser o caso de aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º do Código Penal (Tema 1087 - STJ).

No mais, tratando-se de crime tentado, a diminuição de pena deve ser proporcional ao iter criminis percorrido.

Desse modo, é de se ver que o réu, após ter realizado a conduta tipificada como qualificada, conforme acima esclarecido, só não obteve êxito em sua ação criminosa em virtude, frise-se, da pronta e eficaz ação das testemunhas (policiais militares), pois, se assim não fosse, uma vez que, segundo o próprio réu, foi abordado quando já estava indo embora, teria logrado êxito em sua empreitada delituosa.

Por conseguinte, aplica-se a redução mínima de 1/3 (um terço), passando a reprimenda para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deve ser o fechado, tendo em vista o fato do réu ostentar maus antecedentes e ser duplamente reincidente, já tendo sido condenado à pena de reclusão, por crimes patrimoniais, em regime fechado ("ex vi" fls. 63/68), e voltado a delinquir, tudo a evidenciar que a fixação de regime mais brando não seria suficiente à prevenção e repressão.

Corroborando com o sobredito entendimento é a jurisprudência atual deste E. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO A RESIDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME - IMPOSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - RECONHECIMENTO SEGURO FEITO PELA VÍTIMA, SEMPRE QUE OUVIDA - ALEGAÇÃO PRECLUSA, NULIDADE DE "ALGIBEIRA" - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - PENA FIXADA COM CRITÉRIO - OS MAUS ANTECEDENTES E A MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM OS ACRÉSCIMOS E O REGIME FECHADO - PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO"

(negritei)

(Apelação Criminal 0012635-62.2016.8.26.0451; Relator (a): EUVALDO CHAIB; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2022).

"Apelação Criminal. Furto majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos seguros da ofendida e do policial militar. Apreensão de parte dos bens subtraídos em poder do apelante. Condenação mantida. Penas aplicadas com acuidade, sem necessidade de qualquer reparo. Majorante atinente ao repouso noturno bem delineada. Regime fechado adequado, tendo em conta os maus antecedentes, devidamente valorados, e a recidiva. Desprovisionamento".

(negritei)

(Apelação Criminal 1506927-12.2019.8.26.0625; Relator (a): FREIRE TEOTÔNIO; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 15/08/2022).

Por não preencher o requisito subjetivo (maus antecedentes e reincidência), o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, CP), nem à suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Por todo o exposto, sem mais delongas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 02/03), para CONDENAR o réu ANTONIO RODRIGO AZEVEDO SOUZA, qualificado a fls. 19, nascido aos 02.04.1981, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Antônio Souza Sobrinho e Maria Azevedo Souza, inscrito no RG nº 35.891.320-SP, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir a pena privativa de

liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, a ser atualizado a contar da data dos fatos (26 de maio de 2022).

A gravidade concreta da ação, que tanto desassossego e temor traz à sociedade, abalando a ordem pública, somada às condenações criminais, caracterizadoras de maus antecedentes e reincidência, inclusive, por delitos patrimoniais, demonstram a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública ("ex vi" art. 312 do CPP), de modo que, nos termos do art. 387, §1º do CPP, nego ao condenado o direito de recorrer liberdade.

Recomende-se o réu, pois, na unidade prisional em que está custodiado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Diante do que restou informado nos autos, fixo o valor mínimo de R\$ 450,00 (Auto de Avaliação Indireta a fls. 117) para reparação de danos pela infração (art. 387, IV, CPP), pois, apesar de devolvidos para a vítima "diversos pedaços de fios" (Auto de Entrega a fls. 105), por terem sido cortados e extraídos das caixas de energia elétrica, apresentam-se inutilizados.

Anoto, para controle, que o réu está assistido por Defensor Público (fls. 126).

No mais, indicando as circunstâncias do fato e apurações periciais procedidas, que a chave de fenda, a tesoura, a faca e as luvas apreendidas (Auto a fls. 17) possuem relação com o crime, e sopesando o fato de tratar-se de bens inservíveis, autorizo a destruição, após o trânsito em julgado.

Cientifique-se a vítima, conforme determina o artigo 399 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, elabore-se cálculo da pena de multa, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e, oportunamente, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Presidente Prudente, 28 de setembro de 2022.

CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA